- Được, cho dù hồ sơ đã được trung tâm TT thụ lý (Đ. 37, K.1 PL Trọng tài Thương mại).

Câu 9 (1.5 đ): Đại diện của công ty Sinh Thái đến hỏi bạn xem có nên chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của Vạn Nhà hay không ? Nếu có thì đến mức độ nào và vì sao ? Nếu không thì vì sao ?

- Nên chấp nhận yêu cầu BTTH của Vạn Nhà.
- Mức độ: Bằng phần thiệt hại thực tế phát sinh do HĐ không thực hiện được.

ĐỀ 50: LS.TVPL/HPTN-50/240

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thăng Long (dưới đây gọi tắt là công ty Thăng long) là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ngày 29/10/X-1 UBND Thành phố Hà nội ban hành Quyết định số 722/QĐ-UB cho phép công ty Thăng Long triển khai cổ phần hoá. Tiếp theo đó ngày 29/3/X UBND Thành phố đã ra Quyết định số 668/QĐ-UB phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hoá công ty. Theo phương án này công ty sẽ phát hành toàn bộ cổ phiếu của mình ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 01/5/X tại công ty chứng khoán Bảo Việt. Ngày 1/7/X UBND thành phố Hà nội đã ra Quyết định công nhận kết quả cổ phần hoá và công ty Thăng long chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần. Là một trong những nhà kinh doanh tài giỏi, ông Nguyễn Văn Long (hiện đang là Giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất đồ gỗ) đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Công ty mà ông Long quyết định đầu tư là công ty Đầu tư và xây dựng Thăng Long. Theo kết quả của phiên đấu giá ngày 01/8/X ông Long trở thành cổ đông của công ty với số cổ phiếu trúng đấu giá là 1500 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 1 cổ phiếu là 100.000 đ. Đầu tháng 9/X ông Long trở thành Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ nhất của công ty Thăng long (do được bầu bổ sung). Theo qui định của điều lệ công ty nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Sau một thời gian thấy công ty làm ăn có lãi và có triển vọng, ông Long quyết định tập trung hướng đầu tư theo hướng sẽ mua thêm một số cổ phiếu của Thăng long để có thể trở thành Tổng giám đốc của công ty này. Qua sự giới thiệu của người quen, ông Long đã tìm đến văn phòng của bạn ngỏ ý muốn đề nghị bạn trở thành luật sư tư vấn cho công ty Thăng long trong các hoạt động kinh doanh, trong việc tiếp xúc với các đối tác, với các cơ quan quản lý của nhà nước cũng như trong mọi lĩnh vực tổ chức quản lý điều hành của công ty nếu ông trở thành Tổng Giám đốc của công ty Thăng Long theo dự tính.

Câu hỏi 1. (1 điểm): *Anh (chị) hãy cho biết theo các qui định hiện hành của pháp luật dự định của ông Long về việc trở thành Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thăng Long có gặp trở ngại gì không?*

Câu hỏi 2 (1 điểm): *Anh (chị) hãy nêu các phương thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Anh (chị) sẽ lựa chọn phương thức tư vấn nào để tư vấn cho công ty Thăng Long theo nguyện vọng của ông Long? Tại sao anh (chị) lại chọn phương thức đó?*

Tình tiết bổ sung

Đầu tháng 10/X ông Long và 2 người bạn nữa dự định đăng ký thành lập công ty TNHH Bình Minh để kinh doanh trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng. Các thành viên góp vốn dự định sẽ bầu ông Long làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty này. Họ dự kiến 2 người bạn sẽ góp 30% vốn, 70% số vốn còn lại do ông Long góp. Tuy nhiên do có một số vấn đề chưa sáng tỏ nên ông Long quyết định đến gặp anh (chị). Anh (chị) hãy giúp ông Long giải đáp một vài điều còn phân vân như sau:

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Theo anh (chị) ông Long có thể mang số cổ phiếu của ông tại công ty Thăng Long góp vốn vào công ty TNHH Bình Minh trong khi chưa hết nhiệm kỳ là uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ thứ nhất của công ty Thăng Long được không? Tại sao?*